

Giunta Regionale
Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

Giunta Regionale
Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Settore SUAM e Soggetto Aggregatore

MODELLO AVVALIMENTO

Dichiarazione ausiliario ? Busta A

Al Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

OGGETTO

Accordo Quadro concluso con più operatori economici con successiva riapertura del confronto competitivo

Articolo 59 comma 4 lett. b) e comma 5 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.

Procedura di gara per la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro ICT - Numero gara SIMOG: 9222902 - LOTTO 7 - CIG 9966202211? per l'acquisizione dei servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale

CIG derivato: B9A668B770

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____

in qualità di (barrare la casella che interessa):

Titolare o Legale rappresentante

Procuratore, come da procura generale/speciale in data ____/____/____ a rogito notarile
_____ Rep. n. _____ (allegata in copia conforme)

dell'impresa _____

con sede legale in _____ Via _____ n. _____

Codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____,

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m., con espresso riferimento all'impresa ausiliaria che rappresenta

DICHIARA

di obbligarsi, nei confronti del concorrente e del Committente a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente ausiliato e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti dello stesso Committente, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 104, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023;

di non partecipare alla presente procedura né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio;

ovvero

di partecipare alla presente procedura in forma singola ovvero in forma di raggruppamento o consorzio come di seguito indicato _____

di partecipare alla presente procedura segnalando che l'avvalimento non è stato utilizzato al fine di migliorare l'offerta dell'ausiliata e che quindi non ricorre la fattispecie di cui all'art. 104, comma 12 del codice;

di non partecipare alla presente procedura trattandosi di avvalimento utilizzato al fine di migliorare l'offerta dell'ausiliata e che pertanto ricorre la fattispecie di cui all'art. 104 comma 12 del D.Lgs. 36/2023;

che allega il DGUE sottoscritto contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 ed al vigente D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di essere informato che i medesimi dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 06.09.2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);

di accettare il patto di integrità approvato dalla Regione Marche, consultabile al link <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza> (Allegato 3.2 - Modello di patto di integrità);

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al link

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/Anticorruzione/deliberazione%20codice%20comportamento_doc_DGR%20N_64_2014.pdf

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

di aver preso visione e di accettare gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza derivanti dal PIAO ? ?Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2025/2027?, adottato con la Delibera della Giunta regionale 90 del 31 gennaio 2025, e s.m.i. reperibile al link <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-triennale-per-la-prevenzione-de-lla-corruzione-e-della-trasparenza>;

Compilare le seguenti sezioni I e II solo se di interesse e barrare quanto non pertinente.

SEZIONE I: Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

DICHIARA che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il _____. da _____..

DICHIARA che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ????. da
 ?????????????????????????????..

ALLEGA la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

SEZIONE II: Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice)

DICHIARA che è stato emesso il provvedimento ?. (indicare il tipo di provvedimento ? Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ? da parte di ?.

Luogo e data, _____

Firma _____ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

EMAIL: settore.suam@regione.marche.it
PEC: regione.marche.suam@emarche.it

WEB: www.regione.marche.it

2

2